

1522080-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Furto Qualificado (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Farnei Luis dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 26.09.2022, por volta das 22:00 horas, na Avenida José Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522080-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522080-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Furto Qualificado (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Farnei Luis dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 26.09.2022, por volta das 22:00 horas, na Avenida José Maria Fernandes, Parque Novo Mundo, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si 30 metros de cabos de internet, avaliados em R\$ 100,00, pertencentes à vítima Banco do Brasil S/A. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

Quanto a preliminar do MP, anote-se que foi expedido ofício a fls. 71, buscando aferir a reincidência do réu por crimes de roubo em Minas Gerais. Sobreveio resposta a fls. 79, mencionando a existência de ações penais em seu desfavor.

Eventual falha na solicitação de informações ou no seu atendimento é ônus que não se pode atribuir ao réu, preso até o momento, nem tampouco deve influir na marcha processual. Resta apreciar-se a causa com os elementos que se dispõe.

Interrogado em juízo, Farnei admitiu a subtração dos fios, mas procurou, nitidamente, eximir-se das qualificadoras. Assim, disse que a porta de vidro já se achava quebrada quando chegou e que não removeu nenhuma divisória para acessar os caixas eletrônicos.

Tais assertivas são destituídas de qualquer amparo e fogem inclusive as evidências dos autos. Não há outra causa aparente para a destruição da porta que não o ingresso do réu na agência. E a remoção da divisória na parte superior da parede onde estavam os caixas foi o meio apontado na própria perícia para acesso ao local. O laudo de fls. 85/90 evidencia tanto o rompimento de obstáculo, como a escalada. No mesmo sentido foram os depoimentos dos PMs Jhonata e Anderson, responsáveis pela detenção do acusado quando saía da agência, situação caracterizadora de crime tentado. Isso porque não se pode depreender no contexto que houve inversão efetiva da posse.

Afasta-se a incidência da causa de aumento do repouso noturno, a qual não se aplica a imóveis comerciais, pois o escopo da norma é o resguardo do sossego dos cidadãos. Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Farnei Luis dos Santos como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu informou ter condenações por roubo em Minas Gerais, as quais já estariam pagas, o que não procede. Ele está no gozo de livramento condicional, a teor de fls. 79. Como o pressuposto do benefício é cuidar-se de prisão definitiva, possível desde logo reconhecer a sua reincidência.

A sua pena, nessa esteira, deveria ser elevada de 1/6, deixando de fazê-lo por conta da confissão. Fixo-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Reconhecida a tentativa, cumpre reduzir sua pena, entendendo que o percentual cabível é de 1/2, o que perfaz em definitivo 01 ano de reclusão e 05 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. A reincidência em crime patrimonial, considerados os crimes anteriores do réu, desaconselha a substituição por penas restritivas de direito.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu,

não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Expeça-se ofício com urgência à 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre – MG, conforme fls. 79, informando da condenação proferida contra o réu, em livramento condicional, para que adote as providências pertinentes.

P.R.I.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito